



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Affari Generali

REGISTRO SETTORE n. 212 del 28-05-2026

REGISTRO GENERALE n. 452 del 28-05-2026

OGGETTO:	PNRR M 4 C1 I1.1- "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN II TRAVERSA VIALE ROMA" IN SAN MARZANO SUL SARNO. PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 50 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 209/2024, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DELL'ART 108 COMMA 2 DEL D.LGS. n. 36/2023 - CUP: H25E25000030006. LIQUIDAZIONE FATTURA DIREZIONE SCAVO ARCHEOLOGICO
-----------------	--

C.I.G.	BA20045185
---------------	------------

Oggetto:	PNRR M 4 C1 I1.1- "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN II TRAVERSA VIALE ROMA" IN SAN MARZANO SUL SARNO. PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 50 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 209/2024, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 2 DEL D.LGS. n. 36/2023 - CUP: H25E25000030006. LIQUIDAZIONE FATTURA DIREZIONE SCAVO ARCHEOLOGICO
-----------------	---

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di maggio, **il Responsabile del Settore Affari Generali**

Il Responsabile del Settore Affari Generali

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 17 del 08.02.2024, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Modifica della macrostruttura comunale vigente ed assegnazione del personale", è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente che prevede la ripartizione nei seguenti settori: Risorse umane, Affari Generali, Finanze e Tributi, Lavori Pubblici e ambiente, Gestione del Territorio, Sicurezza Urbana;
- la detta delibera prevede per il settore AA.GG. l'assegnazione dei seguenti servizi:
 1. Servizio AA.GG e segreteria;
 2. Servizio innovazione tecnologica;
 3. Servizi demografici ed elettorale;
 4. Servizi alla persona;
 5. Servizi cimiteriali;
 6. Servizio patrimonio;
 7. Servizio avvocatura;
- con decreto sindacale n. 7/2025, di conferma degli incarichi di E.Q. già attribuiti con decreto sindacale n. 2/2024, è stato conferito allo scrivente – già Responsabile della transizione al digitale – l'incarico di Responsabile del Settore AA.GG. Pertanto, lo scrivente risulta legittimato a emanare il presente provvedimento, non sussistendo, per quanto allo stato noto, cause di incompatibilità e/o situazioni di conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;
- con Delibera del Consiglio comunale n. 8/2026 è stato approvato il bilancio di previsione dell'Ente 2026/2028;
- con Delibera di Giunta comunale n. 33/2025, è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027, contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO, altresì, che:

- con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n.51 del 17.03.2025 (in seguito "DMI n.51/2025"), sono state accertate le economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" nonché individuati, ai sensi dell'articolo 11 del DL 123/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 159/2023, gli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per complessivi € 819.751.300,52;
- il suddetto nuovo piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, individua gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito degli allegati 3 e 4 al medesimo decreto e nei limiti delle risorse disponibili;
- questo Ente risulta tra i beneficiari del contributo pari ad € 864.000,00 per la realizzazione di un asilo nido con capienza di 36 posti/bambini, così come specificato nell'allegato 2 del decreto soprarichiamato (posizione n. 278);
- l'unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato avviso pubblico (prot. 41142 del 17.03.2025), in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia n. 51 del 17.03.2025, per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la

- candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'avviso pubblico prot. 41142/2025 soprarichiamato prescrive, tra l'altro, le seguenti condizioni:
 - o Sono ammissibili, ai fini della procedura di manifestazione di interesse, gli interventi relativi esclusivamente alla costruzione, all'ampliamento funzionalmente autonomo e strutturalmente indipendente di edifici esistenti e alla riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido, tutti finalizzati necessariamente alla creazione di nuovi posti nella fascia di età 0-2 anni. Non sono ammessi interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici già adibiti ad asilo nido e non è, altresì, ammesso l'utilizzo delle risorse che si renderanno eventualmente disponibili per finanziare incrementi di costi di interventi già finanziati anche nell'ambito del PNRR. Si precisa che i posti per asili nido devono essere nuovi.
 - o le proposte relative agli asili nido devono possedere tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e agibilità e osservare le seguenti condizioni:
 - nel caso di nuova costruzione o ampliamento funzionalmente autonomo e strutturalmente indipendente di edifici esistenti, l'area su cui deve essere realizzata la nuova struttura deve essere di proprietà pubblica nella piena disponibilità dell'ente locale, urbanisticamente consona all'edificazione, al momento dell'adesione o comunque entro la scadenza dell'avviso;
 - o gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, devono far pervenire la propria adesione o candidatura entro le ore 18.00 del 3 aprile 2025, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al link <https://pnrr.istruzione.it/> del portale del Ministero dell'istruzione e del merito dedicato al PNRR;
 - Con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2025 avente ad oggetto *PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA INDETTA DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO CON DMI 51/2025 DI ADESIONI E DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL FINE DELLA DEFINIZIONE DI UN NUOVO PIANO DI INTERVENTI PER ASILI NIDO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE - CUP H25E25000030006* è stato:
 - o approvata la procedura di adesione al finanziamento di cui al suindicato Avviso pubblico candidando l'intervento di "Realizzazione di Asilo Nido Comunale" – CUP H25E25000030006, per la realizzazione ed attivazione di un numero di posti aggiuntivo pari a 36, e per l'importo di finanziamento di complessivi € 864.000,00, aderendo alla tipologia di intervento di "Costruzione di edifici finalizzati alla creazione di nuovi posti nella fascia di età 0-2 anni;
 - o emanato specifico atto di indirizzo al Settore AA.GG., cui afferisce il Servizio Patrimonio, alla trasmissione, per il tramite del portale internet dedicato, della suindicata candidatura, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 03/04/2025 dell'intervento sopra richiamato all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 41142/2025;
 - o nominato quale Responsabile Unico del Progetto l'avv. Roberto Tortora nella detta qualità e quale Supporto al Responsabile unico del Progetto l'arch. Anna Maria Viscardi, nella qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio.
 - con Deliberazione di Consiglio comunale n. 38/2025 è stato aggiornato il piano triennale dei lavori pubblici 2025/2027 inserendo il progetto in esame nell'annualità 2025;
 - con decreto dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. m_pi. AOGABMI.Decreti_Direttoriali.R.0000101 del 23.05.2025, l'intervento in esame è stato ammesso a finanziamento per la somma complessiva pari ad € 864.000,00
 - con Determina n. 574/2025, all'esito della RDO MEPA 5502436 (cig B7984A4B34) sono stati affidati "I SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALLA I TRAVERSA DI VIA ROMA (CUP H25E25000030006)" con base di asta pari ad € 50.000,00, oltre iva e cassa, per il minor importo di € 49.500,00, oltre iva per € 11.325,60 e cassa per € 1.980,00, per complessivi € 62.805,60, in favore dell'ing. Francesco Fringenti, demandando le seguenti attività:
 - o redazione del progetto definitivo ed esecutivo (opere edilizie, impiantistiche, accessibilità, sostenibilità, ecc.);
 - o direzione dei lavori, con assistenza al collaudo, contabilità e rilievi;
 - o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- gestione delle pratiche di autorizzazione e supporto tecnico-amministrativo alla stazione appaltante (cig: B7984A4B34);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 16.09.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione di un asilo nido comunale in II traversa via Roma” in San Marzano sul Sarno – CUP H25E25000030006 - per l’importo di € 864.000,00, approvando i relativi elaborati e Quadro economico ante affidamenti;

PNRR M4C11.1 -Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura pre la prima infanzia - “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN II TRAVERSA VIA ROMA” - SAN MARZANO SUL SARNO 84010 (SA) - CUP: H25E25000030006 QUADRO ECONOMICO INTERVENTO <i>(ASILO NIDO COMUNALE)</i>		
A	LAVORI A BASE DI GARA	
a.1	Importo lavori a corpo	633 513,03 €
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5 866,10 €
	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	639 379,13 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Oneri di conferimento a discarica	9 000,00 €
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini, ricerche e studi, ivi comprese attività geologiche ed archeologiche, scavi	8 900,00 €
b.3	Imprevisti 3% (di A)	18 583,85 €
b.4	Acquisizione di aree o immobili	- €
b.5	Accantonamenti per art. 60 e per art. 120, comma 1, lett. a), d. lgs 36/2023	25 500,00 €
b.6	Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, conferenze di servizi	52 000,00 €
b.7	Incentivo funzioni Tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del d. lgs 36/2023	12 787,58 €
b.8	Spese per attività di consulenza o supporto	2 000,00 €
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	5 000,00 €
b.10	Spese di gara e pubblicità onnicomprensive	3 000,00 €
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	5 000,00 €
b.12	IVA 10% SUI LAVORI	63 937,91 €
b.13	CASSA 4% SU SPESE TECNICHE (b.2 + b.6 + b.8 + b.11)	2 716,00 €
b.14	IVA 22% PER ALTRE VOCI (b.2 + b.6 + b.8 + b.10 + b.11 + b.13)	16 195,52 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	224 620,87 €
	TOTALE	864 000,00 €

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 14912 del 30.08.2025 è stata inoltrata la richiesta di rilascio del parere igienico sanitario dalla competente ASL;
- con nota prot. n. 14914 del 30.08.2025 è stato dato avvio all’iter della Valutazione Progetto, ex art. 3 DPR 151/2011, da parte del dipartimento dei Vigili del Fuoco di Salerno (prot. COM-SA n. 27539 del 01/09/2025);
- è stata effettuata la verifica e validazione del progetto in esame, ai sensi dell’art. 42 del DLgs n. 36/2023, rispettivamente con verbale di verifica prot. n. 15683/2025 e validazione prot. n. 16025/2025;
- con nota prot. n. U.0034956.29-10-2025, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 19336 del 29.10.2025, il dipartimento dei Vigili del Fuoco di Salerno Ha espresso parere favorevole in ordine alla valutazione del trasmesso Progetto;

DATO ATTO che con Determina a contrarre n. 696 del 18.09.2025:

- al fine di garantire la celerità della conclusione della procedura è stata individuata la modalità di scelta del contraente nella procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs 36/2023, mediante la piattaforma telematica della richiamata CUC, dando atto che gli operatori da invitare alla procedura di affidamento sarebbero stati individuati interpolando ed integrando l’elenco di Operatori Economici di cui alla Short list approvata con Determina del Settore LL.PP. n. 343/2025 con il corrispondente Albo dei fornitori abilitati alla Piattaforma della CUC tra i comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Pagani e San Marzano Sul Sarno, in possesso delle Categorie OG1 – C.II ed OG11 – C.I;
- è stata approvata la seguente documentazione da utilizzare nella procedura di cui sopra:

- Schema Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni Integrative;
- Modello Offerta tecnica;
- Modello Offerta economica;
- Fascicolo di progetto;
- Schema di contratto.
- DGUE;

DATO ATTO che con verbale prot. n. 16267/2025 il Responsabile unico del Progetto ha provveduto ad individuare gli Operatori Economici partecipanti alla procedura negoziata nelle seguenti ditte:

- Franco Costruzioni Generali S.r.l., p.IVA e c.f. 01856130651;
- RC Costruzioni Generali Società unipersonale a r.l., p.IVA e c.f. 03383660655;
- Scutieri Costruzioni S.r.l., p.IVA e c.f. 02279490797;
- D.N. Costruzioni S.r.l., p.IVA e c.f. 04160191211;
- Zara Appalti S.r.l., p.IVA e c.f. 03921070615;

RILEVATO che:

- la procedura negoziata è stata pubblicata sul portale telematico della CUC in data 23.09.2025 con ID gara: 854;
- il Disciplinare di gara predisposto prevedeva, tra gli altri, i seguenti termini:
 - o Valore stimato dell'intervento da quadro economico: euro 864.000,00.
 - o Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta: € 633.513,03;
 - o Termine richiesta chiarimenti: 25.09.2025, ore 12:30;
 - o Data limite per presentazione offerte: 29.09.2025, ore 12:30;
- la documentazione di gara predisposta per la detta procedura è la seguente:
 - o Lettera di incito, Disciplinare di gara;
 - o Avviso procedura;
 - o DGUE – da compilare e sottoscrivere digitalmente nell'apposita sezione dedicata alla procedura sulla piattaforma accessibile all'indirizzo <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it>;
 - o Schema Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni Integrative (Allegato 1);
 - o Modello Offerta tecnica (Allegato 2)
 - o Modello Offerta economica (Allegato 3)
 - o Fascicolo di progetto contenente il Capitolato speciale di Appalto;

DATO ATTO che con Determina n. 716 del 29.09.2025 si è proceduto a:

- o Nominare la Commissione di gara per la detta Procedura così come di seguito indicato:
 - Presidente: avv. Roberto Tortora, Responsabile del Settore AA.GG. e RUP dell'intervento;
 - Componente: Arch. Anna Maria Viscardi, Responsabile del Servizio Patrimonio e Supporto al Rup dell'intervento;
 - Componente e segretario verbalizzante: Dott. Cesare Pagano, Responsabile dei Servizi scolastici;
- o Approvare l'ulteriore documentazione di gara predisposta per la detta procedura successivamente alla Determina n. 696 del 18.09.2025:
 - Lettera di invito, Disciplinare di gara;
 - Avviso procedura;

RILEVATO che a seguito:

- della Determina n. 574/2025 di affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria si è ottenuta una economica di spesa in conseguenza del ribasso offerto (cig B7984A4B34);
- della Determina n. 716/2025 di nomina della Commissione interna all'Ente, le somme all'uopo previste nel Quadro Economico (voce b.9) debbano trovare allocazione maggiormente funzionale con incremento delle somme previste per Rilievi, accertamenti e indagini, ricerche e studi, ivi comprese attività geologiche ed archeologiche, scavi (voce b.2) e collegate (voci b.13 e b.14);

DATO ATTO che con Determina n. 721 del 30.09.2025, all'esito della riferita procedura di gara, si è stabilito di:

- **APPROVARE**, relativamente alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. previa consultazione di almeno 5 operatori economici per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sottosoglia dei "lavori di realizzazione di un asilo nido comunale in Il traversa via Roma" in San Marzano Sul Sarno (CUP H25E25000030006 – CIG B8581BFFEC), i verbali di gara allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati:
 - o verbale di gara n. 1 del 29.09.2025 (seduta pubblica, prot. n. 16958/2025);
 - o verbale di gara n. 2 del 29.09.2025 (seduta pubblica, prot. n. 16960/2025);
 - o verbale di gara n. 3 del 29.09.2025 (seduta riservata, prot. n. 16963/2025);
 - o verbale di gara n. 4 del 29.09.2025 (seduta pubblica, prot. n. 16964/2025);

- **APPROVARE**, conseguentemente all'esito della detta Procedure negoziata a, la seguente graduatoria definitiva:

POSIZIONE	OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO
1	Zara Appalti S.r.l.	80,68
2	RC Costruzioni Generali Società unipersonale a r.l.	61,17

- **DARE ATTO** che è stata effettuata la verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti professionali e morali dichiarati in sede di gara dall'operatore economico primo classificato Zara Appalti S.r.l.;
- **AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 17, comma 5 D.lgs. n. 36/2023 all'operatore economico Zara Appalti S.r.l. con sede legale IN via Giulio Pastore n. 24, SALERNO (c.f. e p.IVA 03921070615) i "lavori di realizzazione di un asilo nido comunale in II traversa via Roma" in San Marzano Sul Sarno (CUP H25E25000030006 – CIG B8581BFFEC), per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, avendo totalizzato un punteggio complessivo pari a 80,68 e offerto un ribasso, sull'importo posto a base di gara, pari al 1,71% (unovirgolasettantunopercento), corrispondente all'importo di aggiudicazione pari a € 622.679,96 oltre € 5.866,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 628.546,06 oltre IVA come per legge;
- **APPROVARE** il quadro economico conseguente alle procedure di affidamento occorse, come di seguito riportato:

PNRR M4C111.1 -Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura pre la prima infanzia - "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN II TRAVERSA VIA ROMA" - SAN MARZANO SUL SARNO 84010 (SA) - CUP: H25E25000030006 QUADRO ECONOMICO INTERVENTO (ASILO NIDO COMUNALE)		
A	LAVORI A BASE DI GARA	
a.1	Importo lavori a corpo	633 513,03 €
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5 866,10 €
	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	639 379,13 €
a.3	Ribasso di gara (1,71%)	10 833,07 €
a.4	Netto ribassato	622.679,96 €
	TOTALE LAVORI POST GARA	628 546,06 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Oneri di conferimento a discarica (comprensivi di iva)	9 000,00 €
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini, ricerche e studi, ivi comprese attività geologiche ed archeologiche, scavi	12 840,43 €
b.3	Imprevisti 3% (di A)	18 583,85 €
b.4	Acquisizione di aree o immobili	- €
b.5	Accantonamenti per art. 60 e per art. 120, comma 1, lett. a), d. lgs 36/2023	25 500,00 €
b.6a	Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, conferenze di servizi	49 500,00 €
b.6b	Spese tecniche per conferenze di servizi	2 000,00 €
b.7	Incentivo funzioni Tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del d. lgs 36/2023	12 570,92 €
b.8	Spese per attività di consulenza o supporto	2 000,00 €
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	- €
b.10	Spese di gara e pubblicità onnicomprensive	3 000,00 €
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	5 000,00 €
b.12	IVA 10% SUI LAVORI	62 854,61 €
b.13	CASSA 4% SU SPESE TECNICHE (b.2 + b.6b + b.6b + b.8 + b.11)	2 853,62 €
b.14	IVA 22% PER ALTRE VOCI (b.2 + b.6b + b.6b + b.8 + b.10 + b.11 + b.13)	16 982,69 €
	<i>Economie</i>	13 123,84 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	235 453,94 €
	TOTALE	864 000,00 €

DATO ATTO che la Determina di aggiudicazione n. 721/2025 è stata trasmessa in data 30.09.2025 all'operatore economico aggiudicatario della indetta procedura, Zara Appalti S.r.l. con sede legale in via Giulio Pastore n. 24, Salerno (c.f. e p.IVA 03921070615), in allegato alla nota prot. n. 17071/2025 di pari data (cig: B8581BFFEC);

RICHIAMATI:

- l'art. 23 del Disciplinare di gara che prevede la "Consegna anticipata dei lavori per motivi di interesse pubblico";
- gli artt. 50, comma 6, 17, comma 8, e 225, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023;

RILEVATO che nelle more della stipula del contratto di appalto, previa predisposizione della relativa documentazione, si è resa necessaria la consegna anticipata dei lavori de quo in ragione dei ristretti termini dettati dal cronoprogramma di cui al richiamato Decreto dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

DATO ATTO che con nota PEC del 29.10.2025 (prot. n. 19390/2025) il Direttore dei lavori, su autorizzazione del RUP, ha convocato l'impresa esecutrice per la redazione e sottoscrizione di processo verbale di consegna aree ed inizio lavori sotto riserva di legge per la data del 30.10.2025;

VISTO il verbale di consegna delle aree ed inizio lavori sotto riserva di legge del 30.10.2025 redatto e sottoscritto digitalmente in pari data dal RUP, avv. Roberto Tortora, dal Direttore dei lavori, ing. Francesco Frigenti, e dall'Impresa esecutrice Zara Appalti S.r.l., acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 19499 del 30.09.2025 e, pure, contestualmente inviato a mezzo PEC alle medesime parti;

RILEVATO che con Determina n. 819/2025, per le esposte motivazioni, si è proceduto a prendere atto del richiamato verbale di consegna delle aree ed inizio lavori sotto riserva di legge del 30.10.2025 (prot. n. 19499/2025);

DATO ATTO che:

- con Determina n. 56/2026 si è provveduto ad affidare all'Arch. Nadia Villani l'incarico di direzione dello scavo preliminare archeologico per l'importo, prudenzialmente determinato, in € 3.000,00 sulla scorta del preventivo prot. n. 19410/2025 predisposto dal medesimo Archeologa (cig: BA20045185);
- con Determina n. 84/2026, all'esito della procedura MEPA T.D. n. 60005884 con la ditta CUOMO COSTRUZIONI SRL, con sede in San Marzano Sul Sarno, Via III Trav. Termine Bianco (P.IVA 04408560656), conclusasi con l'offerta di euro 8.811,00 (di cui euro 8.591,00 a titolo di sorte capitale ed euro 220,00 a titolo di iva), è proceduto ad affidare lo scavo preliminare archeologico (cig: BA30DED885);

RILEVATO che detti scavi sono stati completati e che con nota prot. n. 5468/2026 la competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno ha inoltrato il nulla osta ai lavori sul sito;

DATO ATTO che con Determina n. 369/2026, all'esito della procedura MEPA T.D. n. 6272201 con con l'Arch. Marta Monti (p.IVA 09957281216), conclusasi con l'offerta di euro 3.465,00, oltre CP per euro 138,60, per l'importo complessivo di euro 3.603,60 è proceduto ad affidare l'incarico di collaudatore statico dell'intervento (cig: BB7C593E0E);

DATO ATTO che con nota del 4.04.2026 è stato richiesto al Ministero dell'Istruzione la liquidazione dell'anticipato il 30% del contributo assegnato, pari a € 259.200,00, secondo quanto previsto dal Decreto autorizzativo relativo al finanziamento in questione e che detto importo è stato accreditato sul conto di tesoreria;

RILEVATO che:

- con nota del 21.04.2026 (prot. n. 7340/2026) l'Aggiudicatario ha richiesto la corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo netto contrattuale;
- con nota del 7.05.2026 (prot. n. 7340/2026) il RUP, in riscontro alla detta richiesta dell'Aggiudicatario ha richiesto l'emissione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del comune di San Marzano Sul Sarno;
- in allegato alla nota del 15.05.2026 (prot. n. 9319/2026) l'Aggiudicatario ha trasmesso la richiesta polizza fideiussoria;
- con nota del 27.05.2026 (prot. n. 10167/2026) il RUP, vista la trasmessa polizza fideiussoria ha autorizzato l'emissione della fattura di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 125.709,21 oltre iva, come per legge;

DATO ATTO che:

- in relazione alla richiesta anticipazione, l'Aggiudicatario ha trasmesso la fattura n. 25_26 del 27.05.2026 (prot. n. 10174/2025) per l'importo di € 125.709,21 oltre iva per € 12.570,92, per l'importo complessivo di € 138.280,13;
- con Determinazione n. 451/2026 si è proceduto a liquidare l'anticipazione richiesta ai sensi dell'art. 125 D.gs, n. 36/2023 all'Aggiudicatario;

RILEVATO che in relazione alla attività svolte in funzione dell'occorso scavo preliminare archeologico sono pervenute:

- fattura n. 17/2026 per € 8.811,00, di cui euro 8.591,00 a titolo di sorte capitale ed euro 220,00 a titolo di iva (prot. n. 8316/2025) della ditta Cuomo Costruzioni Srl per le prestazioni affidate con Determina n. 84/2026 (cig: BA30DED885)
- fattura n. /26 per € 1.500,00 iva esclusa ex art. 15 DPR 633/72 (prot. n. 8467/2025) dell'Archeologa Nadia Villani per le prestazioni affidate con Determina n. 56/2026 (cig: BA20045185);

RILEVATO che la prestazione è stata resa correttamente dall'Archeologa Nadia Villani;

DATO ATTO che ha avuto esito positivo la verifica della regolarità contributiva (INPS_49459757);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a liquidare quanto dovuto a titolo di anticipazione per l'appalto de quo;

DATO ATTO che

- il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 15 del DLgs n. 36/2023, è il Responsabile del Settore AA.GG., avv. Roberto Tortora;
- il supporto al Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nell'Arch. Anna Maria Viscardi, dipendente categoria D di questo Ente ed assegnato al Settore AA.GG.;
- il Codice Unico di Progetto CUP, assegnato mediante procedura telematica dal sito https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è il seguente: H25E25000030006;
- ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. all'affidamento de quo è stato assegnato dall'ANAC servizi e forniture il codice identificativo di gara CIG indicato sul frontespizio del presente atto;

RILEVATO che:

- il progetto è coerente con le finalità il progetto è coerente con le finalità e gli obiettivi dell'avviso e non lede il principio DNSH sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente;
- la spesa complessiva stimata per l'esecuzione dell'intervento descritto è pari ad €. 864.000,00 di cui €. 639.379,13 per lavori, al lordo del ribasso offerto, come risulta dal quadro economico del progetto esecutivo approvato;
- l'importo dei lavori è inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento trova copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia, n. 101 del 23.05.2025 nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – trovando appostazione nel bilancio comunale 2026-2028, residui, come da Determina di aggiudica;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, in particolare:
 - o l'art. 107, che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
 - o gli articoli che disciplinano il procedimento della spesa;
- i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il DLgs n. 36/2023;

RILEVATO l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile del settore Affari Generali, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

D E T E R M I N A

DICHIARARE quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente determinato;

LIQUIDARE l'indicata fattura emessa dall'Archeologa Nadia Villani per le prestazioni affidate con Determina n. 56/2026 per l'importo complessivo di € 1.500,00 iva esclusa ex art. 15 DPR 633/72 a mezzo bonifico sull'iban indicato in fattura;

IMPUTARE la detta somma ai corrispondenti capitoli del bilancio 2026-2028, residui e competenza, su cui trova copertura come da Determina di affidamento (n. 56/2026);

DARE ATTO che:

- **Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:** la liquidazione dell'attività di direzione dello scavo archeologico affidata all'indicata Professionista;
- **Importo della liquidazione:** € 1.500,00 iva esclusa;
- **Forma del contratto:** determina di affidamento con accettazione formale del preventivo presentato;
- **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto;
- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella documentazione della procedura di affidamento;

DARE ATTO, altresì, che:

- a norma dell'art. 4, comma 1 L. 241/90 e smi e dell'art. 15 D.lgs. 36/2023 il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore AA.GG.;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Salerno, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del Dlgs n. 36/2023;

ATTESTARE che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i."

DARE pubblicità al presente atto come per legge.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Avv. Roberto Tortora

Il Responsabile del Settore Affari Generali
e il Responsabile dell'Istruttoria

ATTESTANO – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

San Marzano sul Sarno, 28-05-2026

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Avv. Roberto Tortora